

Contrat collectif surcomplémentaire obligatoire non responsable n° 696

Notice d'information du salarié

- Garanties applicables au 1^{er} juillet 2025 -



CNP ASSURANCES

**PERSONNEL CADRE ET NON CADRE (Y
COMPRIS LE PERSONNEL DETACHE)**

Préambule

Votre employeur a souscrit un contrat collectif surcomplémentaire obligatoire au bénéfice de ses salariés auprès de :

IPSEC
Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale
SIREN n° 775 666 357

Il vous a remis la présente Notice d'information qui décrit les garanties souscrites au titre de ce contrat, ainsi que leurs conditions de mise en œuvre.

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de votre employeur.

Vos garanties

Rendez-vous sur www.ipsecprev.fr dans votre **Espace ASSURÉS** ou dans la **Rubrique CONTACT**

Pratique, un formulaire orientera votre question vers le service compétent.

Pensez à vous munir de votre n° de Sécurité Sociale ou de votre n° d'adhérent.

Retrouvez gratuitement votre **Espace ASSURÉS** sur votre mobile :
encore plus simple pour nous contacter et suivre vos remboursements !



AUXIA met à votre disposition des garanties d'assistance. Ce service vous assiste 24h/24, 7j/7, si vous résidez en France, y compris dans les Départements-Régions d'Outre-mer français (Guadeloupe, Guyane française, Martinique et La Réunion) ou dans les Collectivités d'Outre-Mer françaises (Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna).
Elles sont accessibles au :

Tel : (+33) 09 86 86 06 58 (numéro non surtaxé)

Les garanties sont décrites dans la notice d'information **Assistance santé standard gold AUXIA**, remise par votre employeur, établie par :

AUXIA ASSISTANCE
Entreprise Régie par le Code des assurances
SIREN n° 351 733 761 RCS Paris

PRIVILÉGIEZ VOTRE ESPACE ASSURÉS POUR TOUTE DEMANDE



DEMANDE D'ACCÈS À VOTRE ESPACE ASSURÉS : COMMENT PROCÉDER ?

Il suffit de vous rendre sur ipseaprev.fr,
à la rubrique « Votre espace assurés »
> « 1^{ère} visite » afin de créer
votre compte et d'indiquer,
dans la zone « Profil », votre adresse
e-mail personnelle et de renseigner
votre NUD/IDAN.
Il vous sera également demandé
votre numéro d'adhérent.

**Pour un traitement
optimal, nous vous
recommandons
de nous adresser
vos demandes via votre
espace personnalisé
sécurisé.**

Si vous ne bénéficiez pas encore
de ce service, la procédure pour
son ouverture - indiquée ci-contre -
est très simple.

- Pour toute demande par courrier, notre adresse est la suivante :
IPSEC - Groupe Malakoff Humanis - 78288 GUYANCOURT

Sommaire

ARTICLE 1 - DEFINITIONS	5
1.1. Le participant	5
1.2. Ayants droit.....	5
1.3. Justificatifs à fournir	6
ARTICLE 2 - DATE D'EFFET DES GARANTIES	7
ARTICLE 3 - CESSATION DES GARANTIES	7
3.1. Cessation de l'affiliation des participants.....	7
3.2. Cessation de l'affiliation des ayants droit.....	8
ARTICLE 4 - MAINTIEN DES GARANTIES SANTE EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL	8
4.1. Suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation	8
4.2. Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation	9
ARTICLE 5 - MAINTIEN DES GARANTIES SANTE AU TITRE DE LA « PORTABILITE DES DROITS »	9
➤ Prise d'effet, durée et cessation du maintien des garanties	9
➤ Obligations du participant.....	10
➤ Définition des garanties et prestations	10
➤ Modalités de financement	11
5.1. Maintien des garanties santé au titre de l'article 4 de la loi Évin.....	11
5.2. Articulation du dispositif de la portabilité des droits avec les dispositions de l'article 4 de la loi Évin	11
ARTICLE 6 - MAINTIEN DES GARANTIES FRAIS DE SANTE : CAS PARTICULIER	11
ARTICLE 7 - GARANTIES FRAIS DE SANTE.....	12
7.1. Préambule	12
7.2. Descriptif des garanties	12
7.3. Soins effectués à l'étranger	15
7.4. Pièces justificatives.....	16
ARTICLE 8 - CONTRAT NON RESPONSABLE - PARCOURS DE SOINS COORDONNES- (articles L871-1, R871-1 et R871-2 du Code de la Sécurité sociale).....	16
ARTICLE 9 - MISE EN ŒUVRE DES GARANTIES FRAIS DE SOINS DE SANTE	17
9.1. L'IPSEC reçoit directement les décomptes de la Sécurité sociale.....	17
9.2. L'IPSEC ne reçoit pas directement les décomptes de la Sécurité sociale.....	17
ARTICLE 10 - LE TIERS PAYANT IPSEC.....	17
ARTICLE 11 - PRISE EN CHARGE HOSPITALIERE.....	17
ARTICLE 12 - MODALITES ET DELAIS DE VERSEMENT DES PRESTATIONS	18
ARTICLE 13 - EXCLUSIONS.....	18
ARTICLE 14 - CONTROLE MEDICAL	19
ARTICLE 15 - RECLAMATION - MEDIATION	20
ARTICLE 16 - RECOURS – PRESCRIPTION DES ACTIONS.....	20
➤ Recours judiciaire.....	20
➤ Recours subrogatoire	20
➤ Prescription	20
ARTICLE 17 - LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME.....	21
ARTICLE 18 - FRAUDE A L'ASSURANCE.....	21
ARTICLE 19 - CONFIDENTIALITE	21
ARTICLE 20 - SECRET PROFESSIONNEL.....	21
ARTICLE 21 - REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD)	22
ARTICLE 22 - CONTROLE.....	24

Le fonctionnement de votre régime

ARTICLE 1 - DEFINITIONS

1.1. Le participant

Est qualifié de participant, tout collaborateur de CNP Assurances, cadre et non cadre (y compris son personnel détaché), actuel et futur (ci-après dénommé « catégorie de personnel assuré »), sous réserve des éventuelles dispenses d'affiliation et suspensions de garanties prévues par le régime mis en place.

1.2. Ayants droit

Les ayants droit, tels que définis ci-après, bénéficieront à titre **obligatoire** des garanties frais de santé décrites dans la présente notice.

Quoi qu'il en soit, une fois affilié, l'ayant droit du participant bénéficie des mêmes garanties que celui-ci.

a. Définitions

- **Conjoint**

Le conjoint s'entend de l'époux ou de l'épouse du participant non divorcé(e), tel(le) que défini(e) par le Code civil, suite à un jugement devenu définitif et non séparé(e) de corps judiciairement.

- **Partenaire à un P.A.C.S.**

Le partenaire à un P.A.C.S. s'entend de la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (P.A.C.S.) au sens de l'article 515-1 du Code civil en vigueur à la date de l'événement donnant lieu à prestations.

- **Concubin**

Personne vivant en concubinage avec le participant. Conformément à l'article 515-8 du Code Civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. La vie commune doit être d'une durée d'un an ou plus établie de façon notoire. La condition de durée de vie commune d'un an n'est pas exigée lorsqu'un ou plusieurs enfants sont nés de cette union. Le participant et son concubin doivent être célibataires, veufs ou divorcés au sens du Code civil, et non liés par un P.A.C.S.

- **Enfants à charge**

La qualité d'enfant à charge en tant qu'ayant droit s'apprécie à la date de survenance du sinistre.

Les enfants à charge, légitimes, reconnus, (adoption simple ou plénière) ou recueillis* (tels que définis ci-après), sont ceux :

- du participant ;
- de son conjoint ;
- de son partenaire lié par un P.A.C.S. ;
- de son concubin.

En outre, les enfants doivent être à la charge du participant ou des ayants droit mentionnés ci-dessus. Sont considérés comme à charge :

- les enfants du participant à naître dans les 300 jours après le décès du participant ou nés viables ;
- les enfants mineurs sans condition ;

- les enfants majeurs jusqu'à 26 ans non révolus (c'est-à-dire ne pas avoir dépassé la date anniversaire des 26 ans), entrant en compte pour la détermination du nombre de parts en vue du calcul de l'impôt sur le revenu, ou bénéficiaires d'une pension alimentaire imputée sur la déclaration de revenus du participant, ou non imposables et s'ils justifient, soit :
 - de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ou d'être en période de césure (sur présentation du certificat de scolarité ou de la carte d'étudiant) ;
 - d'être volontaire du service civique dans les conditions définies par l'article L.120-1 du Code du Service National ;
 - d'être en apprentissage ;
 - de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes ;
 - d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès de France travail comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
 - d'être employés dans un Centre d'Aide par le Travail en tant que travailleurs handicapés.
- sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 26ème anniversaire, d'un taux supérieur ou égal à 80% tel que défini par la CDAPH, justifiée par un avis médical, ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé. Toutefois, les enfants perdent la qualité d'ayant droit dès qu'ils ne sont plus titulaires de la carte d'invalidité civile ou de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » prévue à l'article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles.

*Il faut entendre par enfant recueilli l'enfant qui vit au foyer du participant et :

- qui est fiscalement à la charge du participant, de son conjoint, de son partenaire à un PACS ou de son concubin
- et pour lequel les parents ne sont pas tenus au versement d'une pension alimentaire.

- **Ascendants à charge**

Est reconnu comme personne à charge tout ascendant du participant, de son conjoint, de son partenaire lié par un P.A.C.S. ou de son concubin, aux conditions cumulatives que l'ascendant :

- ne soit pas soumis à l'impôt sur le revenu ;
- soit à la charge fiscale de l'une des personnes mentionnées ci-dessus.

b. Formalités d'affiliation

- **Conditions d'affiliation des ayants droit**

L'affiliation des ayants droit est effectuée au moment de l'affiliation du participant lui-même. Elle peut être effectuée postérieurement à l'affiliation du participant lorsqu'un tiers acquiert la qualité d'ayant droit au sens du présent article. Dans ce cas, l'affiliation de l'ayant droit prend effet à compter du jour où il a acquis cette qualité, le participant s'engageant à l'affilier dans les deux mois suivant ce jour.

L'affiliation de l'ayant droit prend fin de plein droit à compter du jour où il ne répond plus à la définition d'ayant droit posée par le présent article. Le participant s'engage à demander la radiation de cet ayant droit dans les deux mois suivant cet événement.

1.3. Justificatifs à fournir

Le participant doit joindre avec la Déclaration d'affiliation la photocopie de l'**attestation jointe à la carte Vitale** ou la carte d'assuré au régime de base obligatoire en vigueur à la date d'affiliation pour tous les bénéficiaires ayant leur propre numéro INSEE.

Il produit également, selon sa situation, les documents suivants :

- une attestation d'engagement dans les liens d'un Pacte Civil de Solidarité, délivrée par le Greffe du Tribunal d'Instance, et datant de moins de trois mois,
- pour les concubins :

- une attestation sur l'honneur de leur qualité de concubin ;
 - une photocopie de leur pièce d'identité ;
 - un justificatif de domicile portant leurs deux noms, datant de moins de trois mois.
- une copie du livret de famille ;
- un certificat de scolarité pour les enfants à charge ou étudiants âgés de 18 ans à moins de 26 ans ;
- un certificat d'apprentissage pour les enfants à charge apprentis ;
- une copie de l'accord conclu entre l'enfant et le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en cas de période de césure ;
- une copie de l'accord conclu entre l'enfant et la structure d'accueil en cas de service civique ;
- une copie du contrat de formation professionnelle en alternance pour les enfants à charge concernés ;
- une copie du contrat de professionnalisation pour les enfants à charge concernés ;
- une copie de l'inscription auprès de France travail comme demandeur d'emploi, pour les enfants à charge concernés ;
- une copie du contrat de travail délivré par le Centre d'Aide par le Travail pour les enfants à charge travailleurs handicapés ;
- une copie de la carte d'invalidité pour les enfants à charge titulaires de la carte d'invalidité civile ou la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ;
- une copie de l'avis d'imposition lorsque la charge fiscale est à prouver ;
- tout autre document permettant de prouver qu'un enfant est à charge au sens de la législation fiscale et permettant notamment de comprendre l'attribution des parts indiquées sur l'avis d'imposition sur les revenus. Par exemple, pour les familles recomposées : décision du juge aux affaires familiales concernant la résidence de l'enfant et/ou l'attribution d'une pension alimentaire, attestation sur l'honneur de l'autre parent ;
- une copie de la déclaration de revenus préremplie comportant l'identité des ascendants à charge ou tout autre document permettant d'en attester ;
- son relevé d'identité bancaire (RIB) pour le versement de prestations.

Outre ces justificatifs, le bulletin individuel d'affiliation doit être accompagné de la photocopie de l'attestation jointe à la carte Vitale pour tous les bénéficiaires ayant leur propre numéro et de la carte d'assuré au régime de base obligatoire en vigueur à la date d'affiliation.

A défaut, les garanties sont suspendues.

ARTICLE 2 - DATE D'EFFET DES GARANTIES

Si vous exercez effectivement votre activité professionnelle, les garanties prennent effet dès la date indiquée en 1^{ère} page de votre notice d'information ou, si vous êtes entrés plus récemment dans la catégorie de personnel assuré, à cette date d'entrée.

ARTICLE 3 - CESSATION DES GARANTIES

3.1. Cessation de l'affiliation des participants

L'affiliation du participant cesse de plein droit :

- soit à la date de résiliation ou de non-renouvellement du contrat complémentaire frais de santé obligatoire ;
- soit à la date de résiliation ou de non-renouvellement du contrat surcomplémentaire frais de santé obligatoire ;
- soit à sa date de sortie des effectifs, sauf application de l'article dédié au maintien des garanties de la présente notice ;
- soit à sa date de suspension du contrat de travail, sauf application de l'article dédié au maintien des garanties de la présente notice ;

- soit à la date de la liquidation de sa pension vieillesse, à l'exception des participants reprenant, sans interruption de fait, une activité salariée en « cumul emploi-retraite », auprès de l'Entreprise adhérente.

La cessation de l'affiliation entraîne la fin de toutes les garanties de base, ainsi que de toutes les garanties surcomplémentaires qui viendraient renforcer le contrat complémentaire frais de santé obligatoire.

Le participant qui bénéficiait du tiers payant s'engage, lors de son départ, à remettre à l'Entreprise adhérente sa carte de tiers payant. L'Entreprise adhérente doit la retourner à l'IPSEC.

L'IPSEC récupère auprès du participant toutes prestations indûment réglées.

3.2. Cessation de l'affiliation des ayants droit

L'affiliation des ayants droit prend fin en cas de cessation de l'affiliation du participant.

Elle cesse également :

- à la date à laquelle les ayants droit ne remplissent plus les conditions posées par la présente notice,
- au premier jour du mois civil suivant la réception de la demande de radiation accompagnée de l'attestation de l'organisme assureur, pour les ayants droit justifiant par la suite d'une couverture à titre obligatoire.

La cessation de l'affiliation des ayants droit au titre du contrat complémentaire obligatoire frais de santé emporte nécessairement la cessation de l'affiliation des ayants droit du contrat surcomplémentaire collectif.

ARTICLE 4 - MAINTIEN DES GARANTIES SANTE EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

4.1. Suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation

Le bénéfice du contrat complémentaire frais de santé est maintenu au participant dont le contrat de travail est suspendu moyennant le paiement des cotisations, s'il bénéficie :

- soit d'un maintien total ou partiel de salaire par l'employeur soumis à cotisation (maladie, maternité, accident du travail etc...)
- soit d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité, complémentaires financées au moins pour partie par l'Entreprise adhérente, qu'elles soient versées directement par l'Entreprise adhérente ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers
- soit du versement par l'employeur de revenus de remplacement tels que l'activité partielle, les congés de reclassement, les congés de mobilité, etc.

La contribution de l'Entreprise adhérente est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le membre du personnel dont le contrat de travail est suspendu doit alors acquitter la part salariale de la cotisation. Les règles de recouvrement des cotisations sont identiques à celles applicables aux salariés actifs.

Toutefois, lorsque le Participant perçoit un salaire réduit pendant la période d'indemnisation complémentaire de l'IPSEC, les cotisations patronales et salariales finançant le contrat restent dues sur la base du salaire réduit.

4.2. Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation (notamment en cas de congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation...), la suspension du contrat de travail du participant emportera suspension de son affiliation au régime pendant la durée de la suspension du contrat de travail. Toutefois, le participant aura la possibilité d'adhérer à titre individuel sous réserve de prendre à sa charge les cotisations salariales et patronales dans leur intégralité. Le recouvrement des cotisations sera effectué directement auprès du salarié. Si les cotisations mensuelles sont exprimées en pourcentage du salaire, la base de calcul des cotisations correspond au montant des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils précédant immédiatement la date de début de la suspension du contrat de travail et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette même période.

En tout état de cause, quel que soit le motif de suspension du contrat de travail du participant, les évolutions du contrat sont opposables au participant et à l'Entreprise adhérente.

L'Entreprise adhérente s'engage à communiquer à l'Institution le montant de la cotisation correspondant à la situation du participant.

En cas de non-paiement ou de paiement partiel des cotisations aux échéances, le Participant peut se voir appliquer des majorations de retard déterminées chaque année par le Conseil d'administration de l'IPSEC sur la base du règlement AGIRC/ARRCO.

Conformément aux articles L.932-22 et L. 932-9 du Code de la Sécurité sociale, à défaut de paiement d'une seule des cotisations dans les dix jours de son échéance, l'affiliation facultative du Participant pourra être suspendue au terme d'un délai de 30 jours qui court à compter de l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure de payer, et pourra être résiliée dans un délai de quarante jours à compter de l'envoi de cette même lettre. Celle-ci ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les cotisations dues doivent être payées.

La résiliation de l'affiliation par l'Institution ne la prive pas de la faculté de poursuivre en justice le recouvrement des sommes qui lui sont dues, y compris les majorations de retard mentionnées ci-dessus.

L'affiliation facultative non résiliée peut être remise en vigueur à midi le lendemain du jour où ont été payées à l'Institution les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi, que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.

ARTICLE 5 - MAINTIEN DES GARANTIES SANTE AU TITRE DE LA « PORTABILITE DES DROITS »

En application de l'article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, un dispositif de « portabilité » permet aux salariés de bénéficier en cas de rupture de leur contrat de travail (à l'exclusion d'une rupture pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, d'un maintien des garanties santé en vigueur dans l'entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Pour ce faire, lorsque l'IPSEC est informée par l'employeur du départ d'un salarié, elle adresse à l'ancien salarié dont le contrat de travail est rompu un courrier l'informant de ses droits relatifs à la portabilité, à charge pour ce dernier de transmettre à l'IPSEC l'ensemble des justificatifs requis lors de toute demande d'indemnisation.

➤ **Prise d'effet, durée et cessation du maintien des garanties**

Le maintien des garanties prévues au sein de l'acte instituant le régime est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail, y compris lorsque le participant est en arrêt de travail à cette

date, et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail à durée déterminée consécutifs exécutés chez l'Entreprise adhérente. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Il est expressément précisé qu'un contrat de travail ayant duré moins d'un mois ouvre droit au bénéfice de la portabilité pour un mois.

La suspension temporaire des allocations chômage, par exemple en cas d'arrêt maladie, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien. En effet, celle-ci n'est pas prolongée de la durée de la suspension.

L'IPSEC s'engage à assurer la prise en charge du dispositif de portabilité dont bénéficiaient les anciens salariés de l'Entreprise adhérente avant la souscription du contrat.

Lors de la résiliation du présent contrat, la portabilité des garanties pour les anciens salariés de l'Entreprise adhérente cessera à la date d'effet de cette résiliation, et ils ne seront plus pris en charge par l'IPSEC.

➤ **Obligations du participant**

Le participant s'engage à fournir à l'IPSEC tout justificatif de nature à prouver qu'il remplit les conditions d'application de ce dispositif, et notamment le justificatif de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.

Le participant s'engage également à informer l'IPSEC, dès qu'il en a connaissance, de tout événement mettant fin au maintien de son affiliation, et notamment de la date de cessation des droits à indemnisation par l'assurance chômage.

En cas de remise tardive des justificatifs, le service de prestations au titre de la portabilité sera suspendu jusqu'à réception de ces justificatifs par l'IPSEC et le versement des prestations sera rétroactif.

L'IPSEC se réserve le droit, pour toute demande de prestation, de demander tout justificatif d'affiliation et de perception des allocations de retour à l'emploi. En cas de constatation de l'absence ou de la perte de la qualité de bénéficiaire de l'assurance chômage, l'IPSEC sera fondée à refuser le versement de la prestation demandée. Si des prestations ont déjà été versées, elle pourra en demander le remboursement.

En tout état de cause, la portabilité des droits cessera dès que le participant ne sera plus pris en charge par le régime d'assurance chômage ou reprendra une activité professionnelle. Il s'engage, en conséquence, à informer l'IPSEC de tout événement entraînant la suppression de sa prise en charge (reprise d'un emploi, radiation, etc.)

L'affiliation du participant prend fin de plein droit :

- en cas de résiliation du contrat, quelle qu'en soit la cause ;
- au plus tard au terme de la durée de la portabilité.

➤ **Définition des garanties et prestations**

Les garanties et prestations maintenues sont identiques à celles en vigueur chez l'Entreprise adhérente pour la catégorie de salariés actifs à laquelle appartenait l'ancien salarié avant la rupture de son contrat de travail. Toute modification des garanties pendant la période de portabilité sera immédiatement applicable aux anciens salariés bénéficiaires de la portabilité.

➤ Modalités de financement

Le financement de la portabilité des droits est intégré aux cotisations du régime frais de santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

5.1. Maintien des garanties santé au titre de l'article 4 de la loi Évin

L'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, prévoit la possibilité pour un ancien salarié ou un ayant droit se trouvant dans une des situations indiquées ci-après, de demander à l'assureur du contrat collectif le maintien d'une couverture similaire à celle de son ancienne adhésion Frais de santé. Le maintien est accordé sans examen et sans questionnaire médical :

- à l'ancien salarié bénéficiaire d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
- à l'ancien salarié bénéficiaire d'une pension de retraite ;
- à l'ancien salarié privé d'emploi bénéficiaire d'un revenu de remplacement ;
- à l'ayant droit d'un salarié décédé, sous réserve que chaque intéressé en fasse la demande dans les 6 mois suivant le décès, étant entendu que pendant les 12 mois qui suivent le décès, ces derniers sont couverts à titre gratuit.

En contrepartie, l'ancien salarié (comme défini précédemment) devra s'acquitter du paiement de la cotisation correspondante.

Pour prétendre à l'application des dispositions de l'article 4 de la Loi Evin, via une adhésion individuelle, l'ancien salarié peut demander à l'IPSEC le maintien de sa couverture Frais de santé dans un délai de 6 mois à compter de la cessation de son contrat de travail. Ce maintien prend alors effet le lendemain de sa demande.

Par ailleurs, l'IPSEC est tenue d'adresser une proposition de maintien de couverture de santé au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de cessation de son contrat de travail ou de la fin de période de portabilité.

5.2. Articulation du dispositif de la portabilité des droits avec les dispositions de l'article 4 de la loi Évin

Lorsque l'ancien salarié entre à la fois dans le champ d'application de l'article 4 de la loi Evin (loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989) et dans celui de la portabilité des droits tel qu'exposé ci-dessus, ces dispositifs s'articulent de la façon suivante :

Le participant doit demander à bénéficier du dispositif prévu par la loi Evin dans un délai de 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle il a bénéficié de la portabilité.

Quelle que soit la date de cessation du contrat de travail, s'il remplit les conditions de mise en œuvre de ce maintien, celui-ci prend effet le lendemain de la cessation de la portabilité.

ARTICLE 6 - MAINTIEN DES GARANTIES FRAIS DE SANTE : CAS PARTICULIER

Conformément aux dispositions prévues par le Règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962, le bénéfice des garanties frais de santé est maintenu en cas de rupture ou de cessation du contrat de travail survenant alors que le participant est en incapacité temporaire de travail ou en invalidité médicalement reconnue.

Le participant qui remplit toutes les conditions exigées pour recevoir une indemnité journalière ou une pension d'invalidité au titre des garanties incapacité temporaire de travail et invalidité prévues par le régime prévoyance de l'entreprise adhérente (adhésion 696 PR) continue à bénéficier de la couverture frais de soins de santé sans contrepartie de cotisations.

Le maintien des garanties frais de santé cesse :

- à date de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale,
- au jour de la reprise d'une activité professionnelle.

GARANTIES FRAIS DE SANTE

ARTICLE 7 - GARANTIES FRAIS DE SANTE

7.1. Préambule

Les prestations, exprimées dans le tableau ci-dessous, s'entendent en complément des remboursements de la Sécurité sociale et du contrat collectif de base obligatoire 696 FS/CR.

Les prestations dues par l'Institution sont calculées acte par acte pour les frais engagés postérieurement à l'affiliation du participant et pendant la durée de cette affiliation.

Le montant des prestations versées par l'Institution, ajouté, le cas échéant, à celui des remboursements de la Sécurité sociale et de ceux du régime collectif de base obligatoire du contrat n° 696 FS/CR, ne peut excéder les frais réellement engagés.

Ne sont en aucun cas couverts par les prestations décrites ci-dessous :

- les participations forfaitaires et les majorations mises légalement à la charge des participants ;
- les actes hors nomenclature, sauf indication expresse dans le descriptif des garanties ci-dessous ;
- les dépassements d'honoraires non autorisés.

Pour les praticiens non conventionnés, les remboursements de l'Institution sont effectués sur la base du tarif d'autorité.

Les abréviations et termes employés dans le descriptif des garanties ci-après sont expliqués dans le lexique figurant en dernière page de la présente notice d'information.

7.2. Descriptif des garanties

SOINS COURANTS	
HONORAIRES MEDICAUX – Praticien conventionné Secteur 1 ou 2 adhérent OPTAM / OPTAM-CO	
Généralistes : Consultations, visites	Aucune prestation
Spécialistes : Consultations, visites	
Actes médicaux techniques	
Imagerie Médicale	
HONORAIRES MEDICAUX – Praticien conventionné Secteur 2 Non adhérent OPTAM / OPTAM-CO – Praticien non conventionné	
Généralistes : Consultations, visites	20 % BR + 90 % FR au-delà
Spécialistes : Consultations, visites	
Actes médicaux techniques	70 % BR + 90 % FR au-delà
Imagerie Médicale	45 % BR + 90 % FR au-delà

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES	
Médicaments	Aucune prestation
Honoraires paramédicaux	Aucune prestation
▪ Infirmier ▪ Masseur-Kinésithérapeute ▪ Orthophoniste ▪ Orthoptiste ▪ Pédicure-Podologue ▪ Sage-femme	
Analyses et examens en laboratoire	Aucune prestation
Prélèvements	
Transport, non lié à une hospitalisation	Aucune prestation
▪ Remboursé par la SS ▪ Non remboursé par la SS	
Médecine Douce (plafond pour l'ensemble des actes) (1)	Aucune prestation
▪ Acupuncteur ▪ Homéopathe ▪ Etiopathe ▪ Ostéopathe	
Vaccins prescrits non remboursés par la SS (hors vaccins touristiques)	
Moyens contraceptifs non remboursée par la SS	
Ostéodensitométrie osseuse non remboursée par la SS	
Consultation de psychologue pour les enfants n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans	

(1) Ces prestations sont remboursées sur présentation d'une facture originale acquittée, détaillée comme suit : facture originale établie par le professionnel de santé précisant sa spécialité, ses références (numéro FINESS, RPPS, RNE, RNCP), l'identification du malade, les informations relatives aux soins réalisés (date, acte(s), montant payé) et son acquittement : tampon-cachet et/ou signature.

Les actes doivent être effectués par des praticiens habilités, diplômés d'État, immatriculés aux répertoires suivants : FINESS, RPPS, RNE, RNCP

(2) Sont compris dans ce poste de garanties : la pilule, les préservatifs et les patchs.

HOSPITALISATION (Médicale, Chirurgicale, Maternité)	
Forfait journalier hospitalier	Aucune prestation
Frais de séjour	
▪ Etablissement conventionné	Aucune prestation
▪ Etablissement non conventionné	Aucune prestation
HONORAIRES	
Praticien conventionné Secteur 1 ou 2, adhérent OPTAM/ OPTAM-CO	Aucune prestation
Praticien conventionné Secteur 2, non adhérent OPTAM/ OPTAM-CO, praticien non conventionné	100 % FR sous déduction des remboursements de la Sécurité sociale et du régime de base
Praticien en établissement non conventionné	50 % FR sous déduction des remboursements de la Sécurité sociale et du régime de base
Chambre particulière	Aucune prestation
Frais d'accompagnant d'un enfant de moins de 12 ans	
▪ Frais d'hôtel	
▪ Frais hospitaliers (repas et lit accompagnant)	Aucune prestation
Transport lié à une hospitalisation	
▪ Remboursé par la SS	
▪ Non remboursé par la SS	Aucune prestation

MATERNITE	
Allocation en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant de – 12 ans	Aucune prestation

DENTAIRE
A votre demande, l'IPSEC peut procéder à une avance auprès du praticien pour les prothèses dentaires prises en charge par la Sécurité sociale et l'orthodontie remboursée par la Sécurité sociale. Il vous suffit d'en faire une demande écrite, accompagnée d'un devis. Le montant de l'avance éventuellement consentie est limité à 80 % des prestations prévues ci-dessous et, en tout état de cause, à 1200 €.

SOINS	
Pris en charge par la SS	Aucune prestation

PROTHESES	
Prothèses codifiées CCAM et non prises en charge par la SS	Aucune prestation
Onlays / Inlays (sauf inlays core) pris en charge par la SS	
Inlays core	
Bridge	
Par inter de bridge supplémentaire	

ORTHODONTIE	
Remboursée par la SS	Aucune prestation
Non remboursée par la SS (enfant de moins de 16 ans)	

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES	
Parodontologie remboursée par la SS	Aucune prestation
Parodontologie non prise en charge SS	
Implantologie	
Pilier implantaire (Maximum 2 implants par an et par bénéficiaire)	
Racine implantaire (Maximum 2 implants par an et par bénéficiaire)	
Couronne sur implant	

⁽³⁾ tels que définis réglementairement

AIDES AUDITIVES ET APPAREILLAGES
A votre demande, l'IPSEC peut procéder à une avance auprès du praticien. Il vous suffit d'en faire une demande écrite, accompagnée d'un devis. Le montant de l'avance éventuellement consentie est limité à 60 % des prestations prévues ci-dessous et, en tout état de cause, à 1200 €.

AIDES AUDITIVES : La prise en charge d'une aide auditive par oreille est limitée à une aide auditive tous les quatre ans suivant la date de facturation de l'aide auditive.

Appareil auditif	Aucune prestation
Petit appareillage	
Grand appareillage	
Appareillages non remboursés par la SS (sur prescription médicale et référencés LPP : liste des produits et prestations référencés par l'assurance maladie) ⁽⁴⁾	Aucune prestation

⁽³⁾ tels que définis réglementairement

⁽⁴⁾ Sont compris dans ce poste : le stérilet, les anneaux et autres appareillages contraceptifs

OPTIQUE

LIMITE DU REMBOURSEMENT POUR L'EQUIPEMENT OPTIQUE (2 VERRES + MONTURE)

Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, cette dernière étant limitée à 100 € pour les montures (classe B).

ASSURES DE 16 ANS ET PLUS

- Par principe : 1 équipement tous les deux ans suivant la dernière facturation.
- Par exception : 1 équipement complet (2 verres + monture) par an en cas d'évolution de la vue. La justification de l'évolution se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit lorsque l'opticien lunetier adapte la prescription médicale initiale lors d'un renouvellement de délivrance.

ASSURES DE MOINS DE 16 ANS

- Par principe : 1 équipement par an suivant la dernière facturation et un équipement par semestre pour les enfants jusqu'à 6 ans en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage.
- Par exception : Renouvellement de la prise en charge possible sans délai pour l'acquisition de verres sous réserve de présenter une nouvelle prescription ophtalmologique.

Aucun délai de renouvellement des verres en cas d'évolution de réfraction liée à des situations médicales particulières.

Les cas d'application des périodicités de prise en charge dérogatoires sont détaillés dans une annexe 1 à la présente notice d'information

Monture	Aucune prestation
Verre	
Lentilles remboursées ⁽⁵⁾ par la Sécurité sociale	Aucune prestation
Lentilles prescrites et non remboursées par la Sécurité sociale	
Chirurgie réfractive de l'œil	

⁽³⁾ tels que définis réglementairement

⁽⁴⁾ Les plafonds exprimés en euros incluent la participation de la Sécurité sociale

⁽⁵⁾ A épuisement de votre forfait, le ticket modérateur est pris en charge par l'IPSEC

() Montant maximum par verre**

AUTRES GARANTIES

CURES THERMALES REMBOURSEES PAR LA SECURITE SOCIALE

Honoraires médicaux	Aucune prestation
Forfait thermal	
Hébergement et transport	

7.3. Soins effectués à l'étranger

Les soins effectués à l'étranger seront remboursés en complément des prestations versées par la Sécurité sociale française et effectués en euros, selon les garanties prévues au contrat.

Seront pris en charge :

- les participants résidant en France et exerçant leur activité sur le territoire français,
- les participants résidant en France et exerçant leur activité professionnelle à l'étranger dans le cadre d'un déplacement professionnel de moins de trois mois ou à l'occasion d'un détachement au sens de la Sécurité sociale française,
- les participants résidant à l'étranger, exerçant leur activité professionnelle sur le territoire français et affiliés au régime de Sécurité sociale française,
- les participants en déplacement de moins de trois mois, en dehors du territoire français, dans le cadre d'un séjour privé, à condition d'avoir fait l'objet d'un remboursement préalable par la Sécurité sociale française et d'avoir été engagés de manière inopinée et non programmée (soins urgents).

Le remboursement des soins médicaux pratiqués à l'étranger est aligné sur celui des médecins non-signataires des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée et ne pourra être inférieur aux conditions de prise en charge minimales définies par la réglementation au titre du Contrat Responsable.

Le participant doit être en mesure de fournir un justificatif du remboursement de la Sécurité sociale française, accompagné, le cas échéant, des copies des factures correspondantes et traduites.

7.4. Pièces justificatives

L'IPSEC ne prend en charge que les prestations exprimées dans le tableau des garanties du point 7.2.

NATURE DES ACTES	PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR A L'IPSEC								
	Décompte SS *	Facture originale détaillée acquittée	Copie de la prescription médicale	Facture hospitalière originale acquittée	Note d' honoraires originale acquittée	Bulletin de situation	Justificatifs de dépense	Copie prise en charge administrative	Refus SS

SOINS COURANTS									
HONORAIRES MEDICAUX – Praticien conventionné Secteur 2 Non adhérent OPTAM / OPTAM-CO, Praticien non conventionné									
• Généraliste, consultations et visites	X								
• Spécialiste, consultations et visites	X								
• Actes médicaux techniques	X								
• Imagerie médicale	X								
HOSPITALISATION (Médicale, Chirurgicale, Maternité)									
HONORAIRES :									
Praticien non conventionné Secteur 2 non adhérent OPTAM / OPTAM-CO, praticien non conventionné				X	X				

* Décompte SS à fournir systématiquement en l'absence de télétransmission de ce décompte

ARTICLE 8 - CONTRAT NON RESPONSABLE - PARCOURS DE SOINS COORDONNES- (articles L871-1, R871-1 et R871-2 du Code de la Sécurité sociale)

Les garanties détaillées ci-dessus s'appliquent dans le cadre du parcours de soins et dans les conditions et limites prévues aux Conditions générales.

Le contrat d'adhésion satisfait aux conditions du « Contrat solidaire ».

En revanche, il ne satisfait pas aux conditions du contrat responsable prévues par les articles L871-1, R871-1 et R871-2 du Code de la Sécurité sociale.

Le contrat d'adhésion est modifié de plein droit par l'évolution légale ou réglementaire des conditions posées au « Contrat solidaire ».

ARTICLE 9 - MISE EN ŒUVRE DES GARANTIES FRAIS DE SOINS DE SANTE

Les démarches à effectuer pour obtenir vos remboursements varient selon que la Sécurité sociale transmet ou non ses décomptes à l'IPSEC (système de télétransmission NOEMIE).

9.1. L'IPSEC reçoit directement les décomptes de la Sécurité sociale

Votre décompte de Sécurité sociale mentionne un message du type : « Un double de ce décompte est transmis à votre organisme complémentaire. ». Vous n'avez pas besoin de nous renvoyer le décompte. Nous vous conseillons toutefois de le conserver.

Si des justificatifs supplémentaires sont nécessaires, l'IPSEC vous adressera une demande accompagnée d'un récapitulatif des prestations concernées. N'oubliez pas de joindre à votre courrier, en plus des pièces demandées, ledit récapitulatif, pour permettre un traitement rapide de votre dossier.

9.2. L'IPSEC ne reçoit pas directement les décomptes de la Sécurité sociale

Votre décompte ne mentionne pas ce type de message. Vous ne bénéficiez pas encore de NOEMIE.

Pour obtenir votre remboursement dans les meilleurs délais, adressez-nous les originaux des décomptes de Sécurité sociale (ou, éventuellement, les décomptes établis par d'autres organismes de remboursement complémentaire), accompagnés des pièces justificatives listées dans le tableau descriptif des garanties ci-dessus.

Sur votre demande expresse, les prestations peuvent être servies sur présentation des originaux des décomptes "papier" de la Sécurité sociale ou, éventuellement, des décomptes établis par d'autres organismes de remboursement complémentaire. Le règlement des prestations s'effectue alors à votre initiative ou à celle de vos ayants droit. Vous devez présenter, à l'appui de votre demande, les pièces justificatives listées dans le tableau descriptif des garanties.

ARTICLE 10 - LE TIERS PAYANT IPSEC

L'IPSEC met à votre disposition un service de dispense d'avance de frais dans la limite des garanties dont vous bénéficiez.

Une carte nominative, comportant les bénéficiaires et les garanties concernés, vous sera envoyée chaque année.

Si votre situation personnelle évolue (adjonction ou radiation de bénéficiaires, changement d'adresse...), n'oubliez pas de nous le signaler et de nous retourner votre carte. Le cas échéant, une mise à jour intermédiaire sera effectuée.

Important : si vous n'utilisez pas le tiers payant, n'oubliez pas de réclamer au professionnel de santé une facture faisant apparaître le montant de la part complémentaire que vous avez payée et de nous l'envoyer pour obtenir le remboursement de vos frais.

ARTICLE 11 - PRISE EN CHARGE HOSPITALIERE

Vous pouvez être dispensé de l'avance de vos frais d'hospitalisation dans les limites des garanties dont vous bénéficiez.

Sur simple appel téléphonique, l'IPSEC peut délivrer, pour vous-même et vos ayants droit, une prise en charge hospitalière pour l'admission dans un établissement conventionné.

La prise en charge est établie sur indication de vos coordonnées (nom, prénom, date de naissance, numéro de Sécurité sociale) et communication des renseignements suivants :

- le nom, prénom, date de naissance et numéro de Sécurité sociale de la personne hospitalisée ;
- le numéro FINESS ou le nom et adresse de l'établissement hospitalier ;
- la date d'entrée et la nature de l'hospitalisation (chirurgicale, médicale, maternité).

Il suffit de faire la demande :

☎ : **01.56.21.18.83**

✉ : IPSEC – Service des prises en charge – Tour Egée - 9 allée de l'Arche
CS 30113 - 92671 Courbevoie cedex

@ : webfss@ipsecprev.fr

☎ : 01.56.21.18.87

ARTICLE 12 - MODALITES ET DELAIS DE VERSEMENT DES PRESTATIONS

Les prestations sont liquidées, selon les cas, à l'initiative de l'Entreprise adhérente, du participant ou de ses ayants droit qui présentent, à l'appui de leur demande, les justificatifs nécessaires.

L'IPSEC règle ses prestations, notamment par virement bancaire ou postal, auprès du participant, de l'Entreprise adhérente ou du bénéficiaire, généralement dans les 10 jours ouvrés qui suivent la réception de l'ensemble des pièces requises pour l'ouverture des droits, délais de poste et bancaire compris.

Ces délais sont donnés à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de l'IPSEC.

ARTICLE 13 - EXCLUSIONS

Les prestations dues par l'Institution sont versées sous forme d'un versement complémentaire à celui effectué par la Sécurité Sociale.

Toutefois, ne donnent pas lieu à remboursement :

- les participations forfaitaires et les majorations mises légalement à la charge des assurés ;
- la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 160-13 du Code de la Sécurité sociale ;
- les actes hors nomenclature, sauf indication contraire dans la grille de garanties ;
- les dépassements d'honoraire non autorisés ;
- les frais non remboursés par la Sécurité sociale, sauf indication contraire dans la grille de garanties ;
- les frais engagés en dehors de la période de garantie comprise entre la date d'effet du contrat et sa date de résiliation d'une part, et, d'autre part, la date d'entrée du participant dans le groupe assuré et sa date de sortie, la date des soins figurant sur le décompte de la Sécurité sociale étant seule prise en considération ;

Dans le cadre de l'hospitalisation sont exclus :

- les frais annexes tels que : boissons, téléphone, télévision, blanchisserie, frais de dossier... ;
- les frais d'hébergement résultant d'une admission en secteur « long séjour » au sens de la Sécurité sociale.

Dans le cadre des frais optiques, l'IPSEC ne prend pas en charge les frais engagés pour les traitements de teinte de lunettes et les produits d'entretien ne sont pas pris en charge.

ARTICLE 14 - CONTROLE MEDICAL

L'Institution peut être amenée à effectuer un contrôle médical afin de s'assurer du bien-fondé de la liquidation et/ou du service des prestations. Lors du contrôle médical, le participant a la faculté de se faire assister par le médecin de son choix ou d'opposer les conclusions de son médecin traitant.

Dans l'hypothèse de la mise en place de ce contrôle, celui-ci porte sur les prestations dues au titre des garanties :

- Hospitalisation ;
- Frais de soins de santé.

L'IPSEC peut diligenter plusieurs actions, non cumulatives :

- Mise en œuvre d'un contrôle médical effectué au domicile du participant, à l'initiative de l'Institution ou de l'Entreprise adhérente. Le contrôle est alors effectué par un médecin habilité à cet effet, aux frais de l'IPSEC lorsque l'Institution en est à l'initiative. Si l'arrêt de travail n'est pas « justifié », l'indemnisation peut être suspendue et l'Entreprise adhérente en est obligatoirement informée ;
- Expertise médicale réalisée par un expert agréé auprès des tribunaux. Le participant reçoit alors une convocation qu'il s'engage à honorer.

En cas de refus du contrôle ou de l'expertise, l'IPSEC adresse au participant - contre avis de réception - une lettre l'enjoignant de se soumettre à cette formalité.

A défaut d'acceptation dans les 30 jours suivant l'envoi de cette lettre, le versement des prestations complémentaires est suspendu et l'Entreprise adhérente en est obligatoirement informée.

Une suspension des prestations complémentaires peut également être décidée sur l'avis rendu par le médecin conseil de l'IPSEC, le médecin contrôleur ou le médecin expert, lorsqu'il est avéré que l'arrêt de travail ou l'invalidité n'étaient pas médicalement justifiés. En cas de contestation de cette décision par le médecin traitant du participant, un nouveau praticien sera désigné par les deux médecins en opposition, afin de les départager. Son avis sera réputé définitif, les frais liés à son intervention étant supportés par moitié entre le participant et l'IPSEC.

En cas de désaccord sur le choix du tiers arbitre, l'Institution saisira en référé le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris qui désignera un médecin expert. Son avis sera réputé définitif et les frais seront également supportés entre l'IPSEC et le participant.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 15 - RECLAMATION - MEDIATION

En cas de difficultés dans l'application du contrat, l'entreprise adhérente, le participant et les ayants droits peuvent contacter leur conseiller ou contact habituel.

La réclamation peut également être adressée comme suit :

- pour l'entreprise adhérente: reclamation-entreprise-assurance@malakoffhumanis.com ou à l'adresse du service : Réclamations Entreprises Assurance - 78288 Guyancourt Cedex,
- pour les assurés et les bénéficiaires : reclamation-particulier-assurance@malakoffhumanis.com ou à l'adresse du service : Réclamations Particuliers Assurance- 78288 Guyancourt Cedex.
- ou sur l'espace Assuré.

Le service réclamation accusera réception de la réclamation dans les 10 jours ouvrables suivant la date d'envoi de la réclamation écrite (sauf si la réponse à la réclamation est apportée dans ce délai) et, en tout état de cause, apportera une réponse à la réclamation dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de la première réclamation écrite.

Lorsqu'aucune solution à un litige n'a pu être trouvée, ou lorsque l'organisme assureur ou gestionnaire n'a pas répondu dans le délai de 2 mois à compter de l'envoi de la première réclamation écrite, le souscripteur, le participant et/ou les bénéficiaires peuvent, s'adresser au médiateur de la Protection Sociale (Centre Technique des Institutions de Prévoyance - CTIP), à l'adresse suivante :

M. le médiateur de la protection sociale CTIP, 10 rue Cambacérès, 75008 Paris ou par voie électronique : <https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/> dans un délai maximal d'un an à compter de l'envoi de sa réclamation écrite à l'organisme assureur et sans préjudice du droit d'agir en justice.

ARTICLE 16 - RECOURS – PRESCRIPTION DES ACTIONS

➤ Recours judiciaire

Toutes actions intentées en exécution des dispositions du contrat seront soumises à la juridiction compétente dans les conditions prévues par la loi.

➤ Recours subrogatoire

L'IPSEC peut exercer toute action contre les tiers responsables, pour obtenir le recouvrement des prestations payées notamment en cas de maladie, d'accident ou de décès imputable à un tiers.

La victime ou ses ayants droit donnent de plein droit subrogation à l'Institution dans leur action contre le tiers responsable, dans la limite du montant des prestations versées. L'Institution se réserve la possibilité de leur demander une quittance subrogatoire.

Cette action en recours s'exerce dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 et de l'article L.931-11 du Code de la Sécurité sociale.

➤ Prescription

Conformément aux dispositions de l'article L.932-13 du Code la Sécurité sociale toutes actions dérivant du contrat sont prescrites par DEUX ANS à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'Institution en a eu connaissance,
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.

Lorsque l'action de l'Entreprise adhérente, du participant ou l'ayant droit contre l'Institution a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent ou les bénéficiaires concernés ou a été indemnisé par celui-ci.

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de celle-ci et par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l'Institution à l'Entreprise adhérente en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation et par le participant ou le bénéficiaire en ce qui concerne le règlement de la prestation.

Lorsque le bénéficiaire est mineur ou incapable majeur, les délais visés aux alinéas ci-dessus ne courent qu'à compter du jour où l'intéressé atteint sa majorité ou recouvre sa capacité.

ARTICLE 17 - LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Conformément aux dispositions du code monétaire et financier, l'IPSEC a mis en place un dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et la fraude, et se réserve le droit de demander tout justificatif sur l'origine des versements.

Sur ces bases, elle est ainsi fondée à demander aux participants et leurs bénéficiaires, la justification et/ou la vérification de leur identité ; des informations relatives à la provenance ou la destination des fonds liés au contrat d'assurance, ou toute autre information qui pourrait lui permettre d'avoir une meilleure connaissance de la relation d'affaires.

À ce titre, des poursuites civiles et pénales pourront être engagées.

ARTICLE 18 - FRAUDE A L'ASSURANCE

Lorsque les participants ou les ayants droit fournissent intentionnellement des documents falsifiés ou frauduleux (faux décomptes Sécurité sociale, fausses factures...), au moment de la souscription et tout au long de l'adhésion, ils s'exposent à des poursuites pénales, à la nullité de leur affiliation ainsi qu'à la perte de droits à garanties et seront tenus au remboursement des sommes indument perçues.

ARTICLE 19 - CONFIDENTIALITE

L'IPSEC et chaque Entreprise adhérente sont tenues l'un envers l'autre de préserver, pendant la durée du contrat et après son extinction, la stricte confidentialité de toutes les informations techniques ou financières qu'elles auront pu se communiquer ou avoir connaissance à l'occasion de l'exécution du contrat.

En particulier, l'IPSEC est tenue envers chaque Entreprise adhérente de conserver la stricte confidentialité des informations concernant l'organisation de ses ressources humaines.

ARTICLE 20 - SECRET PROFESSIONNEL

Conformément à l'article 226-13 du Code pénal, l'Institution est tenue au secret professionnel dans la mesure où elle gère, des informations ressortant de la vie privée et/ou à caractère médical.

ARTICLE 21 - REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD)

Conformément à la réglementation européenne et française en matière de données à caractère personnel, en particulier le Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016 (dit « RGPD ») et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée (dite « loi Informatique et Libertés »), le participant et les ayants droit sont informés par l'« IPSEC », ci-après désigné Malakoff Humanis, en qualité de responsable de traitement, sur les données personnelles de la personne assurée et ses ayants droit identifiées et décrites ci-dessous :

Détails des données :	Finalités des données	Catégorie de destinataires des données :	Durée de conservation des données :
- Données d'identification - Données relatives à la situation familiale, à la vie personnelle, la santé du participant - Données économique, patrimoniale et financière, professionnelle - Données relatives à l'appréciation du risque	Conformément au respect du principe de minimisation de la collecte des données, Malakoff Humanis s'engage à ne pas exploiter les données du participant et celles de ses ayants droit dans un autre but que les finalités citées ci-dessous : - La souscription, la gestion, y compris commerciale, la passation et l'exécution du contrat d'assurance ainsi que la gestion ou l'exécution de tout autre contrat souscrit auprès de Malakoff Humanis ou d'autres sociétés du groupe - L'exercice du devoir de conseil compte tenu des besoins que le participant et ses ayants droit expriment - La gestion des avis du participant et de ses ayants droit sur les produits, services ou contenus que Malakoff Humanis ou ses partenaires proposent - L'exercice des recours à la gestion des réclamations et des contentieux - L'élaboration de statistiques y compris commerciales, d'études actuarielles ou autres analyses de recherche et développement, une fois les données anonymisées par des procédés techniques qui permettent de s'assurer de la non	- Les services de Malakoff Humanis dont le personnel est en charge des traitements portant sur ces données - Les sous-traitants éventuels - Les délégataires de gestion - Les intermédiaires d'assurance - Les réassureurs et coassureurs - Les organismes professionnels habilités - Les partenaires - Les sociétés extérieures	Le calcul des durées de conservation est réalisé en fonction : - des finalités pour lesquelles les données sont collectées - de la durée de la relation contractuelle et de la typologie de contrat - des obligations légales de Malakoff Humanis - des prescriptions légales et réglementaires applicables de conservation

	réidentification du participant • L'exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur ; y compris celles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme et à la lutte contre la fraude, qui peuvent conduire à l'inscription du participant sur une liste de personnes qui présentent un risque de fraude, et qui incluent un dispositif mutualisé des données des contrats et des sinistres déclarés auprès des assureurs, mis en œuvre par l'Agence pour la lutte contre la fraude à l'assurance (ALFA) • La proposition au participant et ses ayants droit de produits, de services et/ou d'outils qui permettent de réduire la sinistralité ou d'offrir un contrat ou une prestation complémentaire par Malakoff Humanis et ses partenaires. • La mise en œuvre d'opérations de prospection, commerciales ou promotionnelles, et de fidélisation, à destination du participant et de ses ayants droit		
• Données relatives à la santé du participant : le Numéro de Sécurité sociale (le « NIR ») et celui de ses ayants droit	• La passation, la gestion et l'exécution des contrats d'assurance et la mise en œuvre des échanges ou traitements intéressant plusieurs acteurs de la protection sociale	• Le Service médical et toute personne placée sous la responsabilité du Service Médical de Malakoff Humanis • Acteurs de la protection sociale conformément à la liste fournie à	

		l'article 2.A.1°) du Décret n° 2019-341 du 19 avril 2019	
--	--	--	--

Malakoff Humanis s'engage à ce que les données personnelles du participant et des ayants droit ne soient en aucun cas transmises à des tiers non autorisés.

Vous avez la possibilité de donner votre consentement ou de le retirer pour certains traitements, et d'indiquer les canaux de communication par lesquels vous souhaitez être sollicité (SMS, courriel, téléphone, courrier) en vous rendant sur votre Espace Client.

Hormis les traitements nécessaires aux fins d'exécution des obligations en matière de protection sociale, le consentement explicite et spécifique du participant et de ses ayants droit est recueilli pour permettre le traitement des données personnelles de santé.

A ce titre, les données personnelles relatives à la santé du participant et celles de ses ayants droit sont traitées dans des conditions :

- **(1) garantissant un niveau de sécurité et de confidentialité notamment par la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles renforcées appropriées adapté au risque présenté par le traitement des données du participant et de ses ayants droit**
- **et permettant (2) de notifier la CNIL dans le délai prévu après la découverte d'une violation de données personnelles et (2.1) d'informer le participant dans les meilleurs délais si cette violation représente un risque pour ses droits et libertés.**

Si les données personnelles du participant et de ses ayants droit venaient à être traitées chez un tiers situé dans un pays hors de l'Union européenne et qui ne présente pas un niveau de protection des données personnelles reconnu adéquat par la Commission européenne, Malakoff Humanis s'assurera que le tiers s'est engagé par contrat, via les clauses contractuelles types de la Commission européenne, à la protection du transfert de données par des garanties appropriées ainsi qu'au respect de la réglementation européenne en matière de protection des données à caractère personnel.

Le participant et ses ayants droit disposent de droits prévus par le RGPD (d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition à la prospection commerciale, et de portabilité de leurs données) qu'ils peuvent exercer :

- via le site internet Malakoff Humanis dans l'onglet dédié « Exercer mes droits »
 - par mail à dpo@malakoffhumanis.com
- ou
- par courrier à Malakoff Humanis, Pôle Informatique et Libertés, 21 rue Laffitte 75317 Paris Cedex 9

Le participant et ses ayants droit peuvent formuler une réclamation auprès de la CNIL, et s'opposer au démarchage téléphonique en suivant les démarches distinctes indiquées dans la Politique de protection de l'IPSEC (www.ipsecprev.fr/assures/protection-de-vos-donnees).

ARTICLE 22 - CONTROLE

L'autorité chargée du contrôle de l'Institution est l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution :

ACPR
4 Place de Budapest
CS 92459
75436 PARIS Cedex 09

LEXIQUE

ABREVIATION	SIGNIFICATION	DEFINITION
BR	Base de remboursement	Tarif à partir duquel la Sécurité sociale détermine ses remboursements : - tarif conventionnel pour le secteur conventionné ; - tarif d'autorité pour le secteur non conventionné.
-	Etablissement conventionné	Un établissement conventionné est soumis à un encadrement de la tarification des frais d'hospitalisation par convention avec la Sécurité sociale.
-	Etablissement non conventionné	Les frais de séjour et les honoraires sont fixés librement par l'établissement et les praticiens.
CCAM	Classification commune des actes médicaux	Depuis le 1 ^{er} juin 2014, les dentistes doivent codifier les actes bucco-dentaires en CCAM à l'exception de l'orthodontie.
FR	Frais réels	Dépense réellement engagée.
-	Hors nomenclature	Actes non codifiés et non remboursés par la Sécurité sociale.
MR	Montant du remboursement	Remboursement de la Sécurité sociale.
OPTAM	Option pratique tarifaire maîtrisée	Les médecins signataires s'engagent à : - respecter un taux de dépassement moyen ; - respecter un pourcentage minimum d'activité à tarif opposable.
OPTAM-CO	Option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique	
PMSS	Plafond mensuel de la Sécurité sociale	Certaines de nos prestations sont calculées par référence à la valeur du plafond mensuel de la Sécurité sociale en cours au moment des soins. Il est revalorisé par les pouvoirs publics une fois par an.
-	Professionnel de santé conventionné	Les professionnels de santé conventionnés sont soumis à un encadrement de la tarification de leurs actes par convention avec la Sécurité sociale. Il comprend 2 secteurs : - le secteur 1 : le tarif conventionnel est appliqué. Les dépassements d'honoraires ne sont autorisés que dans des cas particuliers (dépassement permanent autorisé selon le statut du praticien, dépassement pour exigence particulière du patient) ; - le secteur 2 : les dépassements d'honoraires sont autorisés, dès lors qu'ils sont fixés avec tact et mesure mais ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale.
-	Professionnel de santé non conventionné	Le secteur 3 : Les honoraires sont fixés librement. La Sécurité sociale ainsi que l'IPSEC appliquent le tarif d'autorité pour établir ses remboursements.
RSS	Remboursement Sécurité sociale	Montant remboursé par la Sécurité sociale = BR multipliée par le taux de remboursement applicable à un acte donné.
SS	Sécurité sociale	-
TA	Tarif d'autorité	Tarif appliqué par la Sécurité sociale pour les actes dispensés par un professionnel de santé non conventionné.
TC	Tarif conventionnel	Tarif appliqué par la Sécurité sociale pour les actes dispensés par un professionnel de santé conventionné.
TFR	Tarif forfaitaire de responsabilité	Base de remboursement de la Sécurité sociale pour un médicament générique.
TM	Ticket modérateur	Différentiel entre la BR et le montant remboursé par la Sécurité sociale.

Le saviez-vous ?

L'IPSEC gère un **fonds social** notamment destiné à l'attribution d'aides individuelles aux participants lorsque leur situation matérielle et / ou leur état de santé le justifie.

Les domaines d'intervention du fonds social sont :

- La santé : assistance financière pour les dépenses de santé, après application des garanties décrites à la présente notice d'information ;
- Le Handicap : complément financier pour les projets suivants : appareillage, adaptation du véhicule, du logement et à la vie courante ;
- Les difficultés matérielles ponctuelles : attribution d'aides sous forme de dons ou de prêts ;
- Le surendettement : l'IPSEC propose un accompagnement budgétaire et social par un partenaire spécialisé, visant à stabiliser la situation financière de ses participants ;
- La scolarité : une aide au financement des études supérieures.

Chaque dossier fait l'objet d'une étude personnalisée par la Commission du fonds social, composée d'administrateurs de l'IPSEC, qui se réunit chaque mois. Elle peut accorder, le cas échéant, des aides financières sous forme de dons et / ou de prêts, en complément des dispositifs publics.

Notre déléguée sociale se tient à votre disposition pour vous conseiller, vous orienter ou étudier votre demande. N'hésitez pas à la contacter par téléphone au : **39.96** ou par mail à : actionsociale.assuranceIPSEC@malakoffhumanis.com.